一個形成之訴允許原告提起，當原告提起的訴訟被定性為形成之訴時，判斷其特別訴訟要件的標準，就是實體法上是否存在一個形成訴權的規範允許提起這個形成之訴。實體法上必須存在一個形成訴權規範允許這個形成之訴提起；如果實體法上並沒有明文規定或不存在一個形成訴權規範允許原告向法院提起形成之訴，那這個形成之訴就欠缺特別訴訟要件而不合法。

形成訴權規範包含兩個要素：第一個要素是賦予形成權的規範。法規或法律條文、法律解釋的結果，必須賦予當事人形成權。第二個更重要的要求，是不但賦予形成權，而且明文規定這個形成權必須以訴訟的方式行使，且只能夠以起訴的方式來行使，這就叫做形成訴權規範。

再講一次，形成訴權規範顧名思義有兩個要素：第一個要素是必須賦予形成權；第二個同樣重要的要素，是法條明文規定這個形成權必須以起訴、訴訟的方式來行使，而且只能夠以起訴的方式來行使。

從這個角度來看，我們會發現實體法上很多形成權的規範並不是形成訴權規範，不能據以提起形成之訴。比如說，在法律服務社一定都會遇到被詐欺的案子，民法第 92 條。甚至有些國家考試考上、法官做了好幾年的人竟然還搞不清楚這些東西，法學教育確實有需要加強的地方。依民法第 92 條規定，因被詐欺而為意思表示（例如被詐欺而簽訂投資契約）的表意人（投資人），可以撤銷其意思表示。這是一個詐欺撤銷權的規定，撤銷權當然是形成權，所以第 92 條是賦予受詐欺之表意人撤銷權的形成權規範，這點沒有問題。

但問題是，民法第 92 條並沒有規定，從文義或法律解釋也無法得出表意人必須以訴訟方式來撤銷意思表示。因此，受詐欺的被害人若對加害人提起訴訟，請求法院依民法第 92 條規定撤銷投資契約（訴之聲明請求法院撤銷投資契約，訴訟標的之權利主張為民法第 92 條撤銷權），這符合形成之訴的外觀定義，但這個訴訟不合法，因為欠缺形成訴權規範。民法第 92 條只是單純的形成權規範，不是形成訴權規範。

除此以外，民法與土地法上的優先承買權規定也是如此。例如民法第 426 條之 2 基地租賃建屋的優先承買權規定：租地建屋時，出租人出賣基地，承租人（建物所有人）有依同樣條件優先承買基地的權利；反之，若承租人出賣房屋，基地所有人也有優先承買權。優先承買權向來被認為是形成權，只要一經行使，不論是承租人對基地所有人行使，還是基地所有人對承租人行使，就發生形成法律關係的效果，直接使雙方成立買賣契約關係。

向來實務都說它是形成權，但行使優先承買權並沒有任何規定或法律解釋要求

必須以起訴方式為之，不需要以起訴方式就能行使。因此，基地承租人若起訴請求法院宣告使其與基地所有人間就基地成立買賣契約關係（依民法第 426 條之 2 行使優先承買權），這在訴之聲明上雖是變動法律關係的形成之訴外觀，但所依據的民法第 426 條之 2 並非形成訴權規範，欠缺特別訴訟要件，該形成之訴不合法，不得提起。

反過來說，優先承買權只要以意思表示行使即可，不必起訴。實務上因優先承買權爭議所提起的訴訟，通常是提起「確認優先承買權存在或不存在」的確認之訴。確認優先承買權存否之訴是確認之訴，符合確認之訴的要件。此外，行使優先承買權後所發生的買賣法律關係，也可以成為確認標的（例如確認買賣關係存在之訴），但不能依民法第 426 條之 2 起訴請求法院判決成立買賣關係。這要特別注意，同時我們也可以發現形成之訴與確認之訴具有互補關係：當其他訴訟類型無法提起時，確認之訴往往扮演補充的角色。

相反地，實體法上有一系列形成權規範，法律明文規定或可以明確解釋為形成訴權規範，此時若要發生該法律效果，就只能夠提起形成之訴。例如大家很熟悉的、法服常常遇到的民法第 244 條詐害債權撤銷權。看第 244 條第 1 項：債務人所為之無償行為有害及債權者，債權人得聲請法院撤銷之。

債權人撤銷債務人詐害債權行為的撤銷權，依第 244 條規定是形成權，而且明文規定「債權人得聲請法院撤銷」。如果要行使這個撤銷權，只能向法院請求撤銷，必須通過法院裁判來為之，不能僅以實體法上的意思表示撤銷，只能提起形成之訴。例如債務人破產時，破產人為了躲避債務，把金門好幾筆土地贈與給配偶與子女，債權人便依第 244 條第 1 項起訴請求法院撤銷該贈與之債權行為與所有權移轉之物權行為。這是一個形成之訴，且符合特別訴訟要件，因為法律明文要求撤銷詐害債權必須以訴訟方式為之。

與第 244 條非常接近的規定，例如民法第 74 條暴利行為撤銷權（實務上較少見但偶爾會發生）：法律明文規定必須請求法院撤銷暴利行為，不能單純以意思表示撤銷，只能提起形成之訴。

除此以外，團體決議有瑕疵時也有需要提起形成之訴的情形，例如民法第 56 條社團法人的總會決議撤銷之訴。社團法人的意思決定機關是總會，就像股份有限公司是股東會一樣（公司法第 189 條）。如果社團總會決議或股東會決議在召集程序或決議方法上有瑕疵（程序上的瑕疵），得請求法院撤銷其決議。如果要撤銷，只能請求法院撤銷，這也是典型的形成訴權規範，法條文字非常清楚。

民法第 56 條或公司法第 189 條的形成訴權規範，雖然文義範圍指社團法人總會

決議，但在相類案件中也能類推適用。例如非法人團體雖不是社團法人，但具備實質團體性，其社員大會決議（例如開除社員資格的決議）若有程序瑕疵，向來實務與法院也都認為可以類推適用民法第 56 條第 1 項規定提起撤銷之訴。

以上是有關形成訴權規範的說明。很多形成規範到底是不是形成訴權規範，從法條文義解釋往往就能得到確定結果。民法第 92 條、第 426 條之 2 文義上只是普通形成權規範，不是形成訴權規範；而民法第 56 條、第 244 條則是形成訴權規範，看文字就能明確判斷。

但有時法條不是那麼明確，存在模糊與法律解釋的空間。學說與實務上最著名的例子，就是民法第 252 條違約金酌減的規定：「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。」這條向來被稱為違約金酌減或核減規定。

從文義上來看，第 252 條看不出它賦予任何人形成權，沒有賦予任何私人實體法上的形成權，表面上根本不是形成權規範，更遑論形成訴權規範。最高法院 85 年台上字第 2995 號判決正是基於第 252 條的文義，認為不能偏離文義解釋，判定第 252 條不是形成訴權規範，不得據以提起形成之訴，原告提起核減違約金之訴為不合法而予以駁回。

舉個例子：X 公司承攬 Y 公司的工程（K 工程），報酬新台幣 800 萬元。完工後 X 向 Y 請求給付報酬 800 萬。Y 公司抗辯：工程雖完工，但施工嚴重逾期（第一階段遲延 30 天、第二階段 50 天、第三階段 60 天），且工程有大小瑕疵，觸發契約中的違約金條款；依約計算違約金高達 1000 萬元，兩相抵銷後 Y 不僅不用付 800 萬，X 還欠 Y 公司錢。X 公司自認確實有遲延與瑕疵，但主張 Y 公司實際損害頂多只有 100 萬元，約定違約金 1000 萬顯然過高、不公平，認為相當之數額頂多 200 萬。為了避免 Y 向其索討 1000 萬違約金，X 公司便以民法第 252 條為基礎起訴，請求法院核減違約金至 200 萬元。

訴之聲明請求法院將違約金從 1000 萬核減至 200 萬，形式上是變動法律關係，定性為形成之訴沒有問題。但問題是民法第 252 條能否作為提起形成之訴的依據？最高法院 85 年判決依文義解釋認為第 252 條非形成訴權規範，駁回該訴訟。

然而，爭議在於最高法院 79 年台上字第 1612 號判例，以及後續幾則裁判（包括最高法院 110 年度台上大字第 1353 號民事大法庭裁定），在判決理由的旁論中都曾提到「債務人得提起違約金核減之訴」。如果可以提起核減之訴，是否意味著民法第 252 條被解釋為形成訴權規範？這便產生了爭議。

學說上有一派強力支持第 252 條為形成訴權規範，得以提起核減違約金之形成之訴。其最主要理由是比較法解釋：民法第 252 條是繼受德國民法第 343 條，而德國民法第 343 條明文將核減違約金定性為形成訴權，因此我國也應解釋為形成訴權規範。

面對此未有定見的爭議，我們應依法律解釋方法逐一檢驗。文義解釋顯然反對將第 252 條解釋為形成訴權規範。從體系解釋來看，也反對將其定性為形成訴權規範。與第 252 條文義非常類似、賦予法院衡平裁量權限的規定，是民法第 217 條（與有過失）及第 218 條（生計酌減）。民法第 217 條第 1 項規定損害發生或擴大被害人與有過失者，法院得減輕或免除賠償金額。向來認為第 217 條是賦予加害人訴訟上的「抗辯權」（與有過失抗辯），是一個抗辯規範。當被害人請求賠償時，加害人行使與有過失抗辯，促使法院介入減輕賠償，便足以實現保護加害人免於過苛責任的目的，無須允許其單獨起訴。

體系一貫而言，民法第 252 條也是抗辯規範。當違約金債權人向債務人請求給付違約金時，債務人依第 252 條為「違約金過高應予核減」的抗辯，法院據以核減至相當數額，便足以達成保護債務人免受過高違約金拘束的規範目的。既然解釋為抗辯規範即可滿足目的，便沒有必要承認形成訴權規範、大費周章提起形成之訴作成具形成力的形成判決，這也符合訴訟經濟與目的解釋。

再從比較法解釋來看，德國民法第 343 條之所以是形成訴權規範，是因為其條文白紙黑字寫明「債務人得請求法院酌減」。德國民法文字如同我國民法第 244 條、第 74 條、第 56 條一般，明定得請求法院為之；而我國民法第 252 條文字並非如此規定。除非是立法繼受過程的美麗錯誤，否則應認為我國立法者有意排除德國民法的形成訴權結構。因此，民法第 252 條在法解釋上較妥適的結論是：它並非形成訴權規範，不得單獨提起核減違約金之形成之訴。

否定第 252 條為形成訴權規範，並不代表債務人 X 只能坐以待斃、傻傻等待 Y 公司起訴。X 仍有其他主動爭取權利的方式：
第一，提起確認之訴。當 Y 公司向 X 索討 1000 萬違約金，雙方產生爭執，X 主張違約金超過 200 萬元部分不存在，可以提起消極確認之訴，請求法院確認 Y 對 X 的違約金債權在超過 200 萬元部分不存在。此時確認標的適格（違約金債權是法律關係），且有爭執即具備確認利益，法院即可在該確認訴訟中實質審查並適用第 252 條酌減。
第二，提起給付之訴（不當得利）。例如 X 向 Y 請求報酬 800 萬，Y 主張以 1000 萬違約金全額抵銷；若 X 認為違約金應酌減至 200 萬，則 Y 抵銷差額的 600 萬便欠缺法律上原因而受有免除給付報酬的利益，X 得依不當得利法律關係起訴請求 Y 給付 600 萬元，同樣能在訴訟中促使法院行使第 252 條職權酌減。因

此，無須將第 252 條解釋為形成訴權規範，債務人權益仍受完整保障。

最後，形成之訴中有一種特殊形式，稱為「形式上的形成之訴」。實體法上的形成之訴可分為真正的形成之訴與形式上的形成之訴。

所謂形式上的形成之訴，是指原告提起訴訟所為的權利保護形式符合形成之訴的定義（請求法院判決變動一定法律關係），但該事件本質上屬於「非訟事件」。訴訟事件與非訟事件在實質本質上有何區別，牽涉非訟事件本質論，留待下學期非訟事件法說明。此處只需掌握民事訴訟事件中有幾個典型的形式上的形成之訴。

民事訴訟法第 10 條明文提到的兩個典型：第一是不動產物權分割訴訟（分割共有物之訴，包括動產與不動產的裁判分割之訴）；第二是定不動產經界之訴（確認經界之訴）。除此以外，民法第 787 條袋地通行處所及方法之訴（民法第 787 條第 3 項準用第 779 條第 4 項立法理由明載）也是典型的形式上的形成之訴。

這些事件在形式外觀上符合形成之訴的定義，但實質本質上是非訟事件。本應依非訟事件法處理的非訟事件，立法政策上卻規定適用民事訴訟法由法院以訴訟程序審理，這種立法技術稱為「非訟事件之訴訟化」。

既然被訴訟化納入民訴法審理，但其本質又是非訟事件，若完全適用民訴法程序往往格格不入。因此學說實務一致承認：在不牴觸訴訟化目的的範圍內，形式上的形成之訴在適用民事訴訟法審理時，必須「交錯適用非訟法理」。

訴訟化的目的在於程序慎重：訴訟本案裁判用判決、行必要言詞辯論，上訴救濟程序較慎重（相較於非訟事件用裁定、得不行言詞辯論）。在不牴觸追求慎重審理的訴訟化目的範圍內，應交錯適用非訟法理。

交錯適用非訟法理中最核心、毫無爭議的一點，就是「聲明之非拘束性」。在民事訴訟法理下，處分權主義第二層面要求「聲明之拘束性」（民訴法第 388 條：法院不得就當事人未聲明之事項為判決，超逾聲明即構成訴外裁判）；但在非訟法理下則是「聲明之非拘束性」：當事人未聲明的事項法院亦得審酌，當事人聲明之內容不拘束法院。

具體落實在形式上的形成之訴：
在裁判分割共有物之訴，原告起訴若有自行表明分割方案（例如臨路部分分給自己、遠離道路分給被告），該分割方案僅供法院參考，不拘束法院。法院若認為該方案不公，得依民法第 824 條依職權定一個最公平妥適的分割方案判決

之。
在袋地通行權訴訟，原告表明希望在 B 地上開闢十米寬道路，法院也不受該通行方案拘束，必須依民法第 787 條職權酌定擇其損害最少之處所及方法。如果受聲明拘束，法院認為原告方案不妥就只能駁回起訴；正因有聲明之非拘束性，法院不受其拘束，應依職權定妥適方案。

但必須提醒大家：聲明之非拘束性僅指「分割方案或通行方案不拘束法院」，並不表示法院「一定要准許裁判分割或定通行處所」。法院准予分割或定通行，前提仍須原告實質享有裁判分割形成訴權或袋地通行權。若 A 屋依物之使用目的不能分割（如法定空地），原告無分割訴權，法院直接判決駁回起訴，這與聲明非拘束性無關；若土地成為袋地係因土地所有人自己任意分割讓與所致（民法第 789 條），其對鄰地無第 787 條通行權，法院同樣判決駁回。聲明非拘束性僅在法院認定得裁判分割、有通行權而要定具體方案時發生作用。

最後，正因具備聲明的非拘束性，原告起訴時就算表明了分割方案或通行方案，不拘束法院；反過來說，原告起訴時就算「完全不表明分割方案或通行方案」，也無所謂。起訴原則上訴之聲明須達到特定性要求，但在形式上的形成之訴中，交錯適用非訟法理產生了例外緩和：起訴時即使未表明具體分割或通行方案，訴之聲明仍屬合法特定。我們下課休息五分鐘。
給付內容可以分為金錢給付、物之交付、行為給付以及不行為給付這幾大類。因為在強制執行法中，針對不同的給付內容分別設計了不同的執行方法，所以我們在界定給付訴訟的訴之聲明時，也可以對應強制執行法就各該給付內容所設計的執行程序，去找出訴之聲明特定性的判斷標準與表明要求。

如果把這個觀點加進來，我們就會發現大部分的問題都可以迎刃而解：
如果是金錢給付的請求，要請求多少錢必須講清楚，訴之聲明絕對不可以寫「命被告給付原告若干金錢」或「命被告給付原告適當金額」，一定要把明確的數額講清楚；
如果是物之交付的請求，要交付的標的物必須特定清楚，例如請求交付特定車牌號碼的 A 車、特定地號建號的 B 屋。在實務上，社區住戶與管委會常發生糾紛，住戶認為管委會帳目不清，起訴請求管委會提出、交付相關會計憑證、管理費支出單據等財務文件，這屬於物之交付的請求。此時到底要交付哪些具體的文件，必須表明清楚，如果只寫「請求管委會交付相關文件」，這是不夠特定的，到了執行階段根本沒辦法強制執行；
如果是金錢與物之交付以外的行為給付請求權，特別是命為意思表示的行為，例如請求被告為移轉 A 屋所有權登記的意思表示，也要講清楚到底要移轉哪一棟標的物；
如果是不行為請求權，例如請求法院判決命被告容忍原告通行，到底要如何容

忍通行、不得為怎樣的妨礙行為，必須舉例表明清楚。所謂不得妨礙通行，具體而言包括不得在通行道路上堆置雜物垃圾、不得築圍牆、不得挖掘壕溝阻礙通行等等，把被告不得為的妨礙行為講清楚，到了執行階段如果被告違反，在道路上堆置垃圾，執行法院就能很清楚認定他違反了不行為給付判決的內容，進而依強制執行法處以怠金或管收等執行手段。

以上是給付訴訟訴之聲明特定性的基本原則。我們透過實體權利與強制執行的對應關係，推導出訴之聲明必須達到嚴格的特定性標準。

但法律有原則就有例外。為什麼會發生例外？因為在某些情況下，如果一概嚴苛要求原告在起訴時必須達到上述特定性程度，對原告而言可能是「期待不可能」。如果原告客觀上期待不可能，法院卻硬要他達到原則性的特定標準，達不到就以訴之聲明不合法裁定駁回起訴，這無異於過度苛責原告，甚至會產生侵害憲法保障原告起訴權與訴訟權的疑慮。為避免這種不當結果，我們在解釋民事訴訟法第 244 條第 1 項第 3 款關於訴之聲明「表明」的要求時，在理論上就必須去「緩和」特定性的標準，避免因過度僵化的特定性要求而侵害人民的訴訟權。

那什麼時候會出現難以期待原告在起訴時即達到原則性特定標準的情形？大致可以分為兩種類型：
第一種類型，是該請求本質上就客觀無法特定；
第二種類型，是在起訴的前階段暫時無法特定，但隨著訴訟程序的進行、當事人的攻擊防禦以及法院的證據調查，在訴訟的後階段是有可能加以特定的。

我們分別來看這兩個例外類型的案例。

第一種是案件本質上在起訴時就無法達到原則性特定要求的例子，最高法院 101 年度台上字第 1791 號民事判決就是一個典型案例。這是一個什麼樣的案子呢？X 與 Y 原為夫妻，後來合意協議離婚，簽了一份離婚協議書。離婚協議書裡面有一個贍養費條款，約定 Y 答應在辦妥離婚登記後一年內，「購買價值新台幣 3500 萬元之房屋一棟移轉登記予 X」，作為贍養費的給付內容。結果辦妥離婚登記後，Y 賴帳不買也不給。X 為了實現贍養費債權便提起訴訟，訴之聲明請求法院判決：「命被告 Y 購買價值新台幣 3500 萬元之房屋一棟移轉登記予原告 X」。

收到這個起訴的地方法院下級審認為：這個訴之聲明不特定！因為物之交付或移轉登記的訴訟，標的物必須特定明確，3500 萬元的房屋到底是哪一棟？沒有地號建號，根本無從執行，因此裁定命 X 補正。X 覺得莫名其妙，心想：「離

婚協議書約定的內容就是買一棟 3500 萬的房子給我，我哪有權利自己片面指定要安和路還是南港的特定房子？我如果自己指定，我的實體請求權根本沒有這個權能啊！我客觀上根本無從補正。」法院堅持不補正就要駁回。案子到了最高法院，最高法院廢棄了下級審的裁定。

最高法院認為：在這種情形下，不能期待 X 達到特定物交付的特定程度，因為契約約定本質上就是如此。此時特定性的標準應該加以緩和，只要訴之聲明「可得特定」，在最晚進入強制執行的階段有辦法予以特定，這樣就足夠了。因為 3500 萬元的房屋在性質上可以解為民法第 200 條的「種類之債」，種類之債在清償履行階段終究是可以特定的；退一步講，就算不認為是物的交付，Y 依約購買 3500 萬元房屋並移轉登記給 X，本質上也可以定性為民法上的「特定作為之行為債務」。如果是行為給付請求權，只要被告拒不履行，執行法院可以依強制執行法第 127 條、第 128 條代替行為或不可代替行為的執行方法，先處以怠金，甚至命第三人代為購買再命被告負擔費用。既然在執行上並非毫無可能，就不能認定該訴之聲明不合法，它已經具備了緩和後的特定性，符合民事訴訟法第 244 條第 1 項第 3 款的要求。

第二種例外情形，是雖然無法期待原告在起訴前階段就表明特定的訴之聲明，但可以期待隨著訴訟進行、證據調查，在訴訟後階段補正達到特定。此時的處理方式，是允許原告在起訴前階段先放寬特定性要求，只要在訴訟後階段及時補正，就能回歸原則性的要求。

立法者針對這種「前階段無法特定、後階段可期待特定」的情形，預先挑出了兩種典型情況做成明文規定：
第一種是民事訴訟法第 245 條的「階梯訴訟」；
第二種是民事訴訟法第 244 條第 4 項的「金錢損害賠償之訴表明最低金額」。

我們先看民事訴訟法第 245 條的階梯訴訟：「以一訴請求計算及因該法律關係所為之給付者，得於被告為計算之報告前，保留關於給付範圍之聲明。」在實務上最常見的就是合夥退夥結算、返還出資與分配利益的訴訟。例如 X、Y1、Y2 三人合夥開補習班，各出資若干，後來 X 依民法第 687 條退夥，依民法第 689 條規定請求退夥結算、返還出資額與分配盈餘利益。但做生意有賺有賠，在完成合夥財產結算之前，X 根本不可能知道自己到底能拿回多少錢、合夥有沒有盈餘可以分配，因此他在起訴前階段根本無從確定金錢給付請求的具體數額。

如果硬性要求 X 在起訴時必須表明確切金額，他根本無從講起。但只要要求 Y1、Y2 先進行帳目結算，在後階段結算報告出來後，X 就能明確算出具體金額。因此民事訴訟法第 245 條直接明文允許：原告可以在被告提出計算報告之

前，「保留關於給付範圍之聲明」，在前階段先不必特定金錢數額；等到結算報告確定後，原告再於後階段將金錢給付聲明補正特定即可。

另一條在實務上非常重要的規定，是民事訴訟法第 244 條第 4 項：「前項第九款之應受判決事項之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。」這條規定允許原告在金錢損害賠償之訴中，起訴時只表明「全部請求之最低金額」（例如表明最低請求 500 萬元），雖然在起訴階段金額未完全特定，但法律例外准許，只要在第一審言詞辯論終結前補充其聲明即可。

這條規定在文字上雖然寫「請求金錢賠償損害之訴」，但我們必須理解，這是一個例外緩和規定，其適用範圍僅限於「客觀上難以期待原告在前階段即精確表明損害數額」的情形。最典型的適用場景就是「火災案件」。火災侵權行為訴訟中，原告的廠房或房屋被燒毀，損害範圍包含不動產價值減損、生財工具與庫存動產燒毀、營業停損等。這些損害額的計算，在實務上往往必須透過不動產估價師、各專業商業領域的公會鑑定才能確定。在鑑定結果出爐前，原告根本無法精確預估損害到底是多少。

在這種情況下，若沒有民事訴訟法第 244 條第 4 項的緩和，強行要求原告起訴時必須特定出確切數額，原告就會陷入兩難困境：
第一個困境是「聲明過高」。假設實際損害經鑑定後是 450 萬元，原告因無法預估，怕請求不足而先喊了 900 萬元。訴訟標的金額 900 萬元，原告起訴時必須繳納高額的裁判費；等到法院審理認定只有 450 萬元時，原告勝訴一半、敗訴一半，意味著敗訴部分的巨額裁判費必須由原告自己負擔，這對受災的原告而言過於苛刻。
第二個困境是「聲明過低」。原告為了避免繳納過多裁判費，起訴時先保守聲明請求 200 萬元，這在學說與實務上就構成了「一部請求」（一部訴求）。依最高法院向來的穩定見解，一部請求中斷時效的效力（民法第 129 條第 1 項第 3 款），「僅限於起訴請求的那一部分（200 萬元）」，其餘未請求的 250 萬元差額，時效並不中斷！火災侵權行為適用民法第 197 條的 2 年短期消滅時效，當法院鑑定出來發現損害有 450 萬元，原告依民事訴訟法第 255 條第 1 項第 3 款追加、擴張聲明至 450 萬元時，若 2 年時效已過，被告只要提出時效抗辯，原告後續追加的 250 萬元就會因為罹於時效而遭判決敗訴！

為了避免原告落入「聲明過高浪費裁判費」或「聲明過低導致餘額罹於消滅時效」的兩難，民事訴訟法第 244 條第 4 項才規定：允許原告在起訴時僅表明全部請求的「最低金額」（例如請求判命被告給付最低新台幣 500 萬元），此時起訴中斷時效的效力及於全部損害；等到後階段鑑定出確切損害額（例如 800 萬

元），原告再依法「補充聲明」至 800 萬元。因為這在法理上屬於聲明的補充，而不是一部請求的事後追加，因此不會發生時效中斷不全的問題。

正因為民事訴訟法第 244 條第 4 項具有如此重大的功能，原告起訴時「到底有沒有表明為最低金額」，就牽涉到對造被告的程序保障與審判範圍的確定。最高法院 112 年度台上字第 450 號民事判決正是一個爭議焦點。在該案中，原告起訴請求被告賠償損害時，在訴之聲明中寫的是確定的「請求判命被告給付 500 萬元」，完全沒有附註「最低金額」等字樣。

訴之聲明如果沒有表明為最低額，在處分權主義下，原告的聲明具有拘束性，法院最高只能判 500 萬元；更重要的是，對被告而言，他評估本案的最大風險就是 500 萬元，他會以此為基準來決定訴訟攻防策略、要不要花大錢請律師、要不要成立和解。結果案件審理過程中，經法院調查鑑定，發現損害額高達 900 萬元。原告此時主張要將聲明擴張為 900 萬元，被告立刻提出時效抗辯，主張原告當初只請求 500 萬屬於一部請求，追加的 400 萬已經罹於 2 年短期時效。

結果下級審法院跟最高法院竟然都認為：原告起訴時是依民事訴訟法第 244 條第 4 項做最低額聲明，所以從 500 萬變成 900 萬屬於「聲明的補充」，並非一部請求的追加，因此全部請求時效皆已中斷，駁回了被告的時效抗辯！

法院這樣判決的動機我們完全可以理解，法官是為了保護原告的實體利益，避免原告因為不懂法律技術而在火災後痛失求償權利。但是從法理上來看，這種判決令人難以贊同。訴之聲明之所以要求特定，是為了劃定審判範圍與確立被告防禦目標，原告白紙黑字寫請求 500 萬，法院卻硬將其解釋為最低額聲明，雖然保護了原告，卻徹底犧牲了被告合理的程序信賴與訴訟防禦權。

實務上正確的做法應該是什麼？當原告起訴請求金錢損害賠償，事實理由中表明損害額尚待鑑定，但訴之聲明卻未載明為最低額時，此時訴之聲明顯然處於「不明瞭或不完足」的狀態。第一審審判長在訴訟前階段，就應當依民事訴訟法第 199 條第 2 項克盡「闡明義務」，當庭向原告闡明確認：「你本件是否欲依第 244 條第 4 項為最低額之聲明？」只要法院做好闡明，原告表明確認是最低額聲明，問題就能一勞永逸解決。正是因為第一審法院在前階段怠於闡明，後續的二審與最高法院為了彌補疏失、保護原告，才不得不扭曲原告原本的聲明文字，造成對被告程序保障的不公。

這就是訴之聲明表明要求與特定性緩和的相關法理與實務運作。我們今天先講到這裡，下禮拜再來探討訴訟標的的特定要求與起訴的效力。